

목차			용어	정의
편	장	절		
제1편 총설	제1장 민사소송	제1절 개관	민사소송법의 정의	사적 분쟁을 국가의 재판권에 의해 강제적으로 해결하기 위한 절차를 규정한 법률이다.
			신의성실의 원칙	소송 당사자와 소송 관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행해야 한다는 원칙이다.
			관할	재판권을 행사하는 여러 법원 사이에서 특정 사건을 어느 법원이 담당하여 심판할 것인가를 정한 재판권의 배분을 의미한다.
			법정관할	법률에 의해 직접 정해진 관할을 말한다.
			재정관할	상급법원의 결정으로 정해지는 관할을 말한다.
			합의관할	당사자의 합의에 의한 관할을 말한다.
			변론관할	피고의 응소로 발생하는 관할을 말한다.
			제척	법관이 사건과 특수한 관계가 있어 법률상 당연히 직무 집행에서 배제되는 제도이다.
			기피	공정한 재판을 기대하기 어려운 경우 당사자의 신청으로 법관을 배제하는 것을 말한다.
			회피	법관 스스로 물러나는 것을 말한다.
			당사자능력	소송의 주체가 될 수 있는 일반적 능력을 말한다.
			소송능력	유효하게 소송 행위를 할 수 있는 지능적 능력을 말한다.
			당사자적격	특정 소송물에 대하여 원고로서 청구하거나 피고로서 판결을 받을 수 있는 구체적인 권능이다.
			소(訴)	판결을 구하는 신청을 말한다. 즉, 절차의 시작을 의미한다. 소는 제기한다고 한다.
			소의 제기	판결을 구하는 신청을 하는 행위를 말한다.
			소송	소 제기 후 일련의 전체 절차를 의미한다. 소송은 진행한다고 한다.
			심리	법원이 판결을 하기위한 자료를 수집하는 행위를 말한다.
			변론종결	판결을 하기위한 자료수집이 완료되어 그 과정을 종료하는 것을 말한다.
			소송요건	소가 적법하다고 인정받기 위한 요건을 말한다.
			본안	원고가 주장하는 실제법적인 법률관계 내지 권리가 인정되는지 여부를 말한다.
			처분권주의	소송의 개시, 심판 범위의 결정, 소송의 종료를 당사자의 의사에 맡기는 원칙이다.
			변론주의	판결의 기초가 되는 주요 사실은 당사자가 주장해야 하며, 법원이 임의로 탐지할 수 없다는 원칙이다.
			입증책임	사실의 존부가 불명확할 때 불이익을 받는 당사자의 부담을 의미한다.
			서증	문서의 내용을 조사하는 증거조사 방법이다.
			증인신문	사람의 진술을 듣는 증거조사 방법이다.
			검증	법관이 직접 사물의 상태를 확인하는 증거조사 방법이다.
			감정	전문가의 지식을 빌리는 증거조사 방법이다.
			청구포기	원고가 청구권을 포기하는 행위이다.
			청구인낙	피고가 청구를 수용하는 행위이다.
			기판력	확정된 판결의 내용이 후행 소송을 구속하여 동일한 쟁점으로 다시 다투지 못하게 하는 힘이다.
			집행력	판결 내용을 강제적으로 실현할 수 있는 힘을 말한다.
			형성력	법률관계를 직접적으로 변경시키는 힘을 말한다.
			단순 병합	여러 청구를 병렬적으로 세워 모두에 대한 심판을 구하는 형태이다.
			예비적 병합	주된 청구가 인용되지 않을 경우대비하여 차순위 청구를 하는 방식이다.
			통상 공동소송	여러 사람이 함께 소송하되 각자의 소송 행위가 서로에게 영향을 주지 않는 독립 원칙이 적용된다.
			필수적 공동소송	소송물의 성질상 합일적으로 확정되어야 하여 전원이 함께 소송을 수행해야 하는 형태이다.
			보조참가	소송 결과에 이해관계가 있는 제3자가 어느 한쪽을 돕기 위해 참여하는 제도이다.
			독립당사자참가	제3자가 소송 당사자 양쪽 또는 한쪽을 상대로 자신의 권리를 주장하며 소송에 개입하는 방식이다.
			부대항소	상대방이 제기한 항소 절차 내에서 자신의 불복을 신청하는 제도로 항소권 소멸 후에도 가능하다.
		제2절 민사소송의 의의와 목적	민사소송	사법상의 권리관계에 관하여 다툼이 생겼을 때, 국가의 재판권에 의하여 법률적·강제적으로 그 분쟁을 해결하기 위한 절차를 의미한다.
			사권보호설	민사소송의 가장 일차적인 목적은 개인의 사법상 권리를 보호하는 데 있다.
			법질서유지설	민사소송은 개별적인 권리 구제를 넘어, 국가 전체의 사법 법질서를 유지하고 확립하는 목적을 가진다.
			분쟁해결설	최근에는 권리 보호나 법질서 유지라는 관념적 목적보다는, 현실적인 분쟁의 해결 자체에 방점을 두는 견해가 강조되고 있다.
			적정	재판은 실제적 진실에 부합하도록 적정해야한다.
			공평	양 당사자에게 동등한 기회를 부여하여 공평해야 한다.
			신속	재판은 불필요한 지체 없이 신속하게 진행되어야 한다.
			경제	적은 비용으로 최대의 효과를 거두는 경제성을 가져야 한다.
		제3절 민사소송의 이상과 신의성실의 원칙	민사소송의 이상	민사소송제도가 지향해야 할 최고지도원리를 의미한다. 3대 이상 : 적정·공평, 신속, 경제
			적정·공평	재판의 내용이 실제적 진실에 부합하고 절차적으로 당사자에게 평등한 기회를 부여해야 한다는 원칙이다.
			신속	‘지연된 정의는 정의가 아니다’라는 격언처럼 적시에 판결을 내리는 것을 의미한다.

제2편 소송의 주 체	제2장 민사소송법		경제	최소한의 비용과 노력으로 최대의 분쟁 해결 효과를 내는 것을 목표로 한다.	
			신의성실의 원칙	당사자가 소송상 권능을 행사하거나 의무를 이행할 때 상대방의 신뢰를 배반하지 않도록 성실히 행동해야 한다는 윤리적 법원칙이다.	
			소송상태 부당형성 금지	당사자가 자기에게 유리한 소송상태를 만들기 위해 부당한 수단을 사용하는 것을 금지하는 원칙이다.	
			선행행위와 모순 행동 금지	당사자가 이전에 행한 명시적·묵시적 거동과 모순되는 소송행위를 함으로써 상대방의 정당한 신뢰를 해치는 것을 금지한다. (금반언의 원칙)	
			소권의 실효	관리자가 장기간 소권을 행사하지 않아 상대방이 더 이상 권리행사가 없을 것으로 믿을만한 정당한 사유가 생긴 경우, 그 소권의 행사를 허용하지 않는 원칙이다.	
			소권 남용 금지	외형상으로는 소송상의 권리행사처럼 보이나, 실질적으로는 상대방에게 고통을 주거나 부당한 이익을 얻으려는 목적으로 소를 제기하는 경우 이를 허용하지 않는 것이다.	
	제3장 법원	제1절 민사소송법의 의의와 성격	민사소송법	사적 법률관계에서 발생하는 분쟁을 국가의 재판권에 의하여 강제적·종국적으로 해결하기 위한 절차를 규정하는 법률체계를 의미한다.	
			제2절 민사소송법규의 종류	법원이나 소송관계인에 대하여 일정한 행위를 하도록 지시하거나 기간을 정해두었으나, 이를 위반하더라도 그 행위의 법적 효력에는 영향이 없는 규정을 의미한다. 그 규정에 정해진 방식이나 절차를 따르지 않을 경우 해당 소송행위의 효력이 부인되는 규정을 말한다. 당사자의 합의나 의사에 관계없이 반드시 준수되어야 하며, 이를 위반할 경우 절차상의 하자가 발생하는 규정을 의미한다. 법규의 내용이 당사자의 의사에 의하여 변경되거나 그 적용을 배제할 수 있는 규정을 의미한다. 임의규정에 위반된 소송행위가 있더라도 상대방이 자체 없이 이의를 제기하지 않거나, 그 위반을 알고도 소송절차를 계속 진행한 경우에는 이의권이 상실된다.	
		제1절 민사재판권	대인적 범위	대한민국의 재판권이 어떠한 사람에게까지 미치는가의 문제이다.	
			대물적 범위	특정 사건이 대한민국 법원의 관할에 속하는가의 문제로, 이른바 국제재판관할권의 문제이다.	
		제2절 법관의 제척·기피·회피	실질적 관련성	대한민국 법원이 재판권을 행사하는 것이 당사자 간의 형평을 해치지 않고 재판의 실효성을 거둘 수 있는 관계를 의미한다.	
			장소적 범위	대한민국의 영토권이 미치는 범위와 일치한다.	
		제3절 관할	제2절 법관의 제척·기피·회피	법관의 제척	법관이 구체적인 사건과 특수한 관계가 있는 경우에 법률에 의하여 당연히 그 사건의 직무집행에서 배제되는 제도를 의미한다.
				법관의 기피	법관에 법정 제척 사유는 없으나 재판의 공정성을 기대하기 어려운 객관적 사정이 있는 경우, 당사자의 신청에 의하여 법관을 직무집행에서 배제시키는 제도를 말한다.
			제3절 관할	재판 공정성 기대 결여 사정	통상적인 법관의 입장에서 당사자와의 친분 관계, 원한 관계, 특정 이해관계 등으로 인해 편파적인 재판을 할 염려가 있다고 객관적으로 인정될 만한 사유를 의미한다.
				법관의 회피	법관 스스로 자신에게 제척 또는 기피의 사유가 있다고 판단하는 경우, 자발적으로 해당 사건의 직무집행에서 물러나는 것을 말한다.
			제3절 관할	관할	특정 사건에 대하여 재판권을 행사할 수 있는 권한을 여러 법원 사이에 배분한 것을 의미한다.
				법정관할	법률의 규정에 의하여 직접 정해지는 관할을 의미한다.
				직분관할	법원이 담당하는 재판 사무의 성격에 따른 분담을 의미한다.
사물관할	제1심 사건을 지방법원 합의부와 지방법원 단독판사 중 어디에 배분할 것인가에 관한 관할이다.				
토지관할	소재지를 달리하는 같은 계급의 법원들 사이에서 사건의 토지적 연관성을 기준으로 재판권을 배분하는 것이다.				
재판적	소송사건과 법원의 관할구역과의 관계를 결정하는 것으로 소송관계에서 당사자를 어느 법원의 재판권의 행사를 받게 하느냐를 정하는 근거가 되는 관계를 말한다.				
보통재판적	피고의 주소지를 기준으로 한다.				
특별재판적	특정 사건의 성질과 연관된 지점을 근거로 한다.				
관련재판적	하나의 소로 여러 명의 피고를 상대로 하거나 여러 개의 청구를 하는 경우, 그중 하나에 대해 관할권이 있는 법원에 전체 사건을 제기할 수 있는 제도이다.				
제4장 당사자	제1절 당사자의 개관	재정관할	법을 규정에 의하여 직접 정해지는 것이 아니라, 상급법원의 재판(지정 또는 이전)에 의하여 비로소 정해지는 관할이다.		
		거동관할	당사자의 의사나 태도, 즉 거동에 의하여 성립하는 관할을 의미한다.		
		합의관할	당사자 간의 합의에 의하여 발생하는 관할이다.		
		전속적 합의	법정관할 법원을 배제하고 합의한 법원에만 소를 제기하기로 하는 합의이다.		
		부가적 합의	법정관할 법원 외에 합의한 법원을 추가하는 합의이다.		
		변론관할(음소관할)	원고가 관할권 없는 법원에 소를 제기했을 때, 피고가 관할 위반의 항변을 하지 않고 본안에 관하여 변론하거나 변론기일에서 진술함으로써 발생하는 관할이다.		
		소가	원고가 소로써 달성하려는 경제적 이익을 객관적으로 평가하여 금액으로 환산한 수치이다.		
		소송의 이송	법원에 계속된 소송의 전부 또는 일부를 재판에 의해 다른 법원으로 이전하는 것을 의미한다.		
		수소법원	현재 특정한 사건이 제기되어 그 사건을 실제로 담당하고 있는 법원을 의미한다.		
		수명법관	합의제 법원에서 재판장으로부터 특정한 소송행위를 하도록 명을 받은 그 합의체의 구성원인 법관을 말한다.		
		수탁법관	수소법원의 소재지 외의 지역에서 소송행위를 할 필요가 있을 때, 그 지역을 관할하는 다른 법원의 법관에게 해당 사무를 촉탁하여 수행하게 된 법관을 의미한다.		
	제2절 당사자의 자격	당사자	자기의 이름으로 판결을 요구하는 사람과 그 사람에 의하여 상대방으로 지목된 사람이라고 할 수 있다. - 형식적 당사자 개념		
당사자 확정		현실적으로 전개되고 있는 소송절차에서 누가 원고이고 누가 피고인가를 결정하는 작업을 말한다.			
의사설		소를 제기하는 원고나 법원의 주관적 의사를 기준으로 당사자를 결정해야 한다는 견해이다.			
	제1절 당사자의 개관	표시설	소장의 당사자란의 기재 및 청구취지 등 외관상 나타난 표시를 기준으로 결정해야 한다는 견해이다.		
		규범설(실질적 표시설)	소장의 전체적인 기재와 소송의 전 과정을 통하여 합리적인 제3자가 객관적으로 판단하였을 때 누구를 당사자로 보고 있는가를 기준으로 결정해야 한다는 견해이다. (통설, 판례)		
		당사자표시정정	당사자의 동일성을 유지하면서 소장에 기재된 잘못된 명칭이나 주소 등을 바르게 고치는 것을 말한다.		
		성명모용사용	원고 또는 피고가 타인의 성명을 무단으로 사용하여 소송을 수행하는 것을 의미한다.		
		집행에 관한 이의	피모용자 자신에게 판결의 효력이 없음을 주장하는 것을 말한다.		
		법인격부인	특정한 사안에서 법인의 독립된 인격성을 부정하고 그 배후에 있는 개인이나 다른 회사에 책임을 묻는 이론이다.		
	제2절 당사자의 자격	당사자능력	소송의 주체가 될 수 있는 일반적인 능력을 의미한다.		
		당사자적격	특정한 소송물에 대하여 원고로서 소송을 수행하고 본안판결을 받을 수 있는 자격(정당한 원고) 또는 피고로서 소송을 수행당하고 판결을 받을 수 있는 자격(정당한 피고)을 의미한다.		
		제3자 소송담당	관리관계의 주체인 당사자가 아닌 제3자가 자신의 이름으로 소송을 수행하고 그 판결의 효력이 권리 주체에게 미치는 경우를 의미한다.		

			소송능력 변론능력	당사자로서 유효하게 소송행위를 하거나 상대방의 소송행위를 수령할 수 있는 능력을 말한다. 법원에 출석하여 유효하게 구술로 변론을 할 수 있는 능력을 말한다.
		제3절 소송상의 대리인	소송상의 대리인 법정대리인 임의대리인 소송대리인 무권대리인	당사자의 이름으로 소송행위를 하거나 소송행위를 수령함으로써 그 효과를 직접 당사자에게 귀속시키는 제3자를 의미한다. 본인의 의사에 의하지 않고 법률의 규정이나 법원의 선임 등에 의하여 대리권이 발생하는 소송대리인을 말한다. 당사자 본인의 수권행위(소송위임 등)에 의하여 대리권을 취득하는 자를 말한다. 예 : 변호사 당사자가 특정 소송을 수행하기 위하여 특정인을 대리인으로 선임하는 경우이다. 대리권이 없음에도 불구하고 당사자의 이름으로 소송행위를 하는 자를 말한다.
제3편 제1심의 소송절차	제5장 소송 개시와 심리 대상	제1절 소송의 개시	소 이행의 소 확인의 소 형성의 소 독립의 소 청구의 병합 공동소송 반소 소송참가 최초의 소 청구의 변경 부대항소 재심의 소	원고가 피고를 상대로 법원에 대하여 특정한 심판을 구하는 신청을 의미한다. ○ [청구의 성질 · 내용에 따른 분류] 원고가 피고에 대하여 특정한 법률행위(이행의무)를 이행할 것을 구하는 소이다. ○ [청구의 성질 · 내용에 따른 분류] 특정한 법률관계의 존재 또는 부존재를 확정해 줄 것을 법원에 구하는 소이다. ○ [청구의 성질 · 내용에 따른 분류] 기존의 법률관계를 변경, 소멸시키거나 새로운 법률관계를 발생시킬 것을 구하는 소이다. [소제기의 모습에 따른 분류] 하나의 소장에 하나의 청구를 담아 제기하는 일반적인 소의 형태를 말한다. [소제기의 모습에 따른 분류] 소송 경제와 심리의 중복을 피하기 위해 여러 개의 청구를 하나의 소송 절차에서 처리하는 것을 말한다. [소제기의 모습에 따른 분류] 여러 당사자가 관련된 소송을 말한다. [소제기의 모습에 따른 분류] 피고가 원고의 청구에 대응하여 같은 절차 내에서 제기하는 소이다. [소제기의 모습에 따른 분류] 소송 도중 제3자가 개입하는 것을 의미한다. [소제기의 시기에 따른 분류] 소송 절차가 처음 시작될 때 제기되는 소를 의미한다. [소제기의 시기에 따른 분류] 이미 소송이 계속 중인 상태에서 청구의 내용을 변경하거나 추가하는 소를 의미한다. [소제기의 시기에 따른 분류] 상소 절차에서 제기되는 소이다. [소제기의 시기에 따른 분류] 판결 확정 후 예외적으로 허용되는 소의 형태이다.
		제2절 소송요건	소장의 적식심사 소의 적법심사 주장 자체의 정당성 소송요건	원고가 제출한 소장이 법률이 정한 형식적 요건을 갖추었는지를 심사하는 단계이다. 소송요건을 구비하였는지를 판단하는 절차이다. 원고가 주장하는 사실이 모두 진실이라고 가정했을 때, 법률적으로 원고가 원하는 승소 판결을 얻을 수 있는 상태인지를 의미한다. (청구 이유 있음) 법원이 사건의 본안에 대하여 심리하고 판결하기 위하여 필요한 전체 조건을 말한다.
		제3절 소의 이익	소의 이익 권리보호의 자격(대상적격) 권리보호의 이익(협의의 소이익) 소구할 수 있는 권리 부제소합의	원고가 제기한 소가 법원의 판결을 받을 만한 가치와 필요성이 있는지를 의미한다. 소송물이 재판에 적합한 대상인지를 판단한다. 구체적으로 판결을 얻을 필요가 있는지를 판단한다. 법원에 의해 강제적으로 실현될 수 있는 성질을 가진 것이어야 한다. 당사자 사이에 특정한 분쟁에 대하여 소를 제기하지 않기로 하는 합의이다.
		제4절 소송물	소송물 일부청구 전부설 일부설(명시설) 외측설 내측설	민사소송에서 심리의 대상이 되는 구체적인 권리 또는 법률관계를 의미한다. 가분적인 채권(금전채권)의 일부분만을 소송상 청구하는 것을 말한다. [일부청구 시 소송물] 채권의 일부만을 청구하더라도 채권 전액이 소송물이 된다는 견해이다. [일부청구 시 소송물] 원고가 명시적으로 청구한 범위 내에서만 소송물이 성립한다 견해이다. (판례) [일부청구 시 과실상계] 전체 손해액에서 과실비용을 공제한 금액이 청구액보다 크면 청구액 전부를 인용해야 한다는 견해이다. [일부청구 시 과실상계] 청구액을 기준으로 과실상계를 적용해야 한다는 견해이다.
		제5절 소의 제기	소장제출주의 필요적 기재사항 당사자와 법정대리인 청구취지 청구원인 임의적 기재사항 증거방법 부속서류의 표시 연락처 및 전자우편주소	민사소송 제소의 방식으로, 원고가 법원에 소장을 제출함으로써 소가 제기되는 원칙을 말한다. 소 제기 시 반드시 기재하여야 하는 사항을 말한다. 당사자가 법인인 경우 주된 사무소의 소재지 기재, 소송무능력자인 경우 법정대리인을 반드시 기재하여야 한다. 원고가 법원에 대하여 구하는 판결의 내용과 범위를 결론적으로 기재한 것이다. 원고가 청구취지와 같은 판결을 구하게 된 근거가 되는 구체적인 사실관계를 말한다. 소송절차의 원활한 진행을 위해 기재가 권장되나, 누락되어도 소장 자체가 부적법해지지는 않는 사항이다. 원고의 주장을 뒷받침하는 서증, 증인 신청 등을 미리 기재할 수 있다. 소장에 서증의 사본을 첨부하는 것이 실무적인 관행이다. 위임장, 법인 등기부 등본 등 소장에 첨부된 서류의 목록을 기재한다. 신속한 송달과 연락을 위해 당사자의 전화번호나 이메일 주소를 기재하는 것이 권장된다.
		제6절 재판장의 소장심사와 그 후의 조치	재판장의 소장심사 피고가 기한 내에 답변서를 제출하지 않거나 원고의 주장 사실을 자백하는 취지의 답변서를 제출한 경우, 법원은 변론기일을 열지 않고 바로 판결을 선고할 수 있다.	원고가 제출한 소장이 법률상 정해진 형식적 요건을 구비하였는지를 재판장이 단독으로 조사하는 절차를 의미한다. 원고가 기한 내에 답변서를 제출하지 않거나 원고의 주장 사실을 자백하는 취지의 답변서를 제출한 경우, 법원은 변론기일을 열지 않고 바로 판결을 선고할 수 있다.
		제7절 소제기의 효과	소송계속 중복소제기 금지 시효중단 · 기간준수의 효과	특정한 사건이 법원에 제출되어 심판의 대상이 된 상태를 의미한다. 이미 소송이 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다. 권리자의 실제적 권리를 보호하는 강력한 수단이 된다. 특히 국제적 중복소제기와 관련한 논의는 현대 국제 거래의 증가에 발맞추어 절차 중지 등 유연한 해결책을 모색하는 방향으로 발
		제8절 채권자대위소송에 대한 주요논점	채권자대위소송	채권자가 자신의 채권을 보전하기 위하여 채무자의 제3채무자에 대한 권리를 채무자를 대신하여 행사하는 소송이다.
		제6장 변론	제1절 변론의 의의와 종류 변론 필요적 변론	소송의 주체인 당사자가 법원의 공개된 법정에서 판결의 기초가 될 소송자료, 즉 사실과 증거를 제출하는 구술활동을 의미한다. 판결을 내리기에 앞서 반드시 당사자에게 구술로 변론할 기회를 주어야 하는 원칙을 말한다.

			임의적 변론	법원이 판단을 내릴 때 변론을 거칠 것인지 여부를 자유로운 재량으로 결정할 수 있는 경우를 의미한다.
		제2절 심리에 관한 제 원칙	심리에 관한 제 원칙 처분권주의 변론주의 사실 석명권 적시제출주의	법원이 소송사건을 심리하고 판결의 기초가 될 소송자료를 수집하는 과정에서 준수해야 할 기본 지침을 의미한다. ○ 소송의 개시, 심판의 대상 및 범위, 소송의 종결에 대하여 당사자에게 주도권을 주고 그 처분에 맡기는 원칙을 말한다. ○ 판결의 기초가 될 소송자료(사실과 증거)의 수집 및 제출 책임을 당사자에게 지우고, 당사자가 제출한 소송자료만을 바탕으로 법원이 재판해야 한다는 원칙이다. 권리의 발생·변경·소멸이라는 법률효과를 일으키는 주요사실에 한정된다. 소송관계를 분명하게 하기 위하여 당사자에게 질문하거나 증명을 촉구하는 법원의 권한이자 의무이다. 공격 또는 방어의 방법(사실주장 및 증거신청)을 소송의 진행 정도에 따라 적절한 시기에 제출해야 한다는 원칙이다.
		제3절 변론의 준비	준비서면 변론준비절차	당사자가 변론기일에 서진술하고자 하는 사항을 기일 전에 미리 작성하여 법원에 제출하는 서면을 의미한다. 변론기일에 앞서 당사자의 주장과 증거를 정리하여 변론이 집중적이고 효율적으로 이루어질 수 있도록 하는 예비적 절차이다.
		제4절 변론	본안의 신청 공격방어방법 공격방법 방어방법 증거신청 항변 부인 간접부인 상계항변 소송행위 소송상 합의	당사자가 법원에 대하여 어떠한 내용의 판결을 구하는가를 명시하는 의사표시이다. 당사자가 자신의 본안 신청을 뒷받침하기 위해 제출하는 일체의 소송자료를 의미한다. 원고가 청구를 근거 짓기 위해 제출하는 자료이다. 피고가 청구를 배척하기 위해 제출하는 자료이다. 다툼이 있는 사실의 존부를 확정하기 위하여 법원에 증거조사를 요구하는 행위이다. 상대방의 주장 사실을 인정하면서도, 그 사실에 의한 법률효과를 배제하기 위해 별개의 사실을 주장하는 방어방법이다. 상대방이 주장하는 사실 자체를 부정하는 것이다. 상대방의 주장 사실과 양립할 수 없는 별개의 사실을 주장함으로써 결과적으로 상대방의 주장을 부정하는 것이다. 피고가 원고의 채권청구소송과정에서 자신도 원고에게 받을 채권(자동채권)이 존재함을 주장하며 대등한 금액만큼 상채(상계)하여 줄 것을 주장하는 공격방어방법이다. 소송절차를 조성하고 판결의 기초가 되는 효과를 발생시키는 법원과 당사자의 행위를 말한다. 당사자 간의 합의로 소송법상의 효과를 발생시키는 것을 말한다.
		제5절 변론의 실시	변론조서 변론조서의 배타적 증명력	변론기일의 경과를 법원사무관 등이 기록한 공문서이다. 변론의 방식에 관한 규정이 준수되었는지 여부를 증명할 수 있는 효력을 말한다.
		제6절 변론기일에서의 당사자의 결석	당사자 쌍방 결석 취하간주 당사자 일방 결석 진술간주 자백간주	양쪽 당사자가 모두 적법한 통지를 받고도 기일에 출석하지 않거나 출석하여도 변론하지 않는 경우를 의미한다. 2회 쌍방 불출석 후 1개월 이내에 어느 당사자도 기일지정신청을 하지 않거나, 기일지정신청에 의해 정해진 기일에 다시 양쪽이 불출석한 경우 소가 취하된 것으로 본다. 한쪽 당사자는 출석하여 변론 준비를 마쳤으나, 상대방이 적법한 기일통지를 받고도 출석하지 않거나 변론하지 않는 경우를 말한다. 출석하지 아니한 당사자가 미리 제출한 소장, 답변서 또는 준비서면이 있는 경우, 출석한 상대방이 변론을 하면 불출석한 당사자가 그 서면의 내용을 진술한 것으로 본다. 당사자가 상대방의 주장 사실을 명백히 다투지 아니하거나 기일에 출석하지 아니한 경우, 그 사실을 자백한 것으로 보는 제도이다.
		제7절 기일·기간 및 송달	기일 기간 법정기간 재정기간 불변기간 소송행위의 추후보완 당사자가 책임질 수 없는 사유 송달 교부송달 보충송달 유치송달 우편송달 공시송달	법원, 당사자 기타 소송관계인이 회합하여 소송절차를 진행하기 위해 정해진 시간적 지점을 의미한다. 소송절차에서 어떠한 소송행위를 하거나 법적 효과를 유지하기 위해 정해진 시간적 계속을 의미한다. 법률에 의해 그 길이가 직접 정해져 있는 기간을 말한다. 법원이나 재판장이 재량에 따라 정하는 기간을 의미한다. 법정기간 중에서도 특히 법률에 의해 불변임이 명시된 기간을 말한다. 당사자가 그 책임질 수 없는 사유로 인하여 불변기간을 지킬 수 없었던 경우, 그 사유가 없어진 후 일정한 기간 내에 게을리한 소송행위를 보완하여 수행할 수 있도록 하는 구제제도이다. 당사자가 통상의 주의를 다하였음에도 불구하고 기간을 준수할 수 없었던 객관적 사정을 의미한다. 소송절차의 공정성과 방어권 보장을 위하여 법원이 소송 당사자나 이해관계인에게 소송상의 서류 내용을 알 수 있는 기회를 부여하고 이를 공증하는 행위를 의미한다. 송달받을 사람에게 직접 서류를 교부하는 방식이다. 이는 송달의 원칙적 방법이다. 송달받을 사람을 만나지 못한 경우 그 사무원, 피용자 또는 동거인으로서 사리를 분별할 능력이 있는 사람에게 서류를 교부하는 방식이다. 송달받을 사람이 정당한 사유 없이 송달받기를 거부하는 경우, 그 장소에 서류를 놓아둠으로써 송달의 효력을 발생시키는 방식이다. 교부송달 등이 불가능한 경우 서류를 등기우편으로 발송하고, 발송한 때에 송달된 것으로 간주하는 방식이다. 당사자의 주소나 소재를 알 수 없는 경우, 법원 게시판에 게시하거나 관보 등에 게재하여 일정한 기간이 지나면 송달된 것으로 간주하는 제도이다.
		제8절 소송절차의 정지	소송절차의 정지 중단 중지 소송절차의 중단 수계신청 수행명령 소송절차의 중지 당연중지 재판중지	소송이 계속되는 동안 일정한 법정 사유의 발생으로 인하여 절차의 진행이 법률상 당연히 멈추거나, 법원의 결정에 의하여 멈추게 되는 상태를 말한다. 중단 중지 법원이나 당사자의 외부적 장애로 인하여 사실상 소송을 진행하기 어려운 경우에 법률의 규정 또는 법원의 결정에 의하여 절차가 멈추는 것을 의미한다. 당사자나 그 법정대리인에게 소송수행을 불가능하게 하는 사유가 발생하였을 때, 그를 대신하여 소송을 수행할 사람이 정해질 때까지 법률상 당연히 절차의 진행이 정지되는 것을 말한다. 소송절차가 중단된 경우 새로운 소송수행 권한을 가진 자(상속인, 합병 후 법인 등) 또는 상대방 당사자가 법원에 소송절차를 계속하겠다는 의사를 표시하는 것을 말한다. 당사자가 수계신청을 게을리하는 경우 법원이 직권으로 소송절차를 진행하도록 명령하는 것을 말한다. 법률상 또는 사실상의 장애로 인하여 법원이나 당사자가 소송을 진행할 수 없는 상태를 의미한다. 천재지변 등으로 법원이 직무를 수행할 수 없게 된 경우 법률 규정에 의하여 당연히 발생하는 것을 말한다. 법원의 결정에 의하여 절차를 멈추는 것이다.
	제7장 증거	제1절 증거의 총설	증거 증거방법 증거자료	재판에서 사실인정의 근거가 되는 자료를 의미한다. 민사소송에서 법원은 당사자 사이에 다툼이 있는 사실에 대하여 판단을 내려야 하며, 이때 판단의 기초가 되는 지식이나 자료를 말한 법원이 그 내용을 조사하기 위하여 대하는 유체물을 의미하며, 증인·감정인·문서·검증물 등이 이에 해당한다. 증거방법을 조사하여 얻은 내용, 즉 증인의 증언이나 감정 결과 등을 뜻한다.

			증거원인	법원이 증거조사를 통해 얻은 확신이나 심증을 말한다.
			증거능력	특정 증거방법이 법정의 증거조사 절차에 사용될 수 있는 법률상 자격을 의미한다.
			증거력	법원이 증거조사를 마친 후 그 증거자료를 통해 사실의 존부에 대하여 얻게 된 확신의 정도, 즉 증거의 실질적 가치를 의미한다.
			자유심증주의	증거력의 판단은 전적으로 법관의 자유로운 판단에 맡겨져 있음을 말한다.
			본증	입증책임은 지는 당사자가 자기의 주장사실을 확정하기 위해 제출하는 증거를 의미한다.
			반증	본증에 의해 인정되는 사실을 부정하기 위하여 상대방이 제출하는 증거를 말한다. 반증은 본증이 주장하는 사실이 진실이 아닐 수도 있다는 의심을 일으키는 것 만으로 충분하다.
			직접증거	요건사실인 주된 사실의 존부를 직접 증명하는 증거를 의미한다.
			간접증거	요건사실을 직접 증명하지는 않지만, 요건사실의 존부를 추인하게 하는 사실(간접사실)을 증명하는 증거를 말한다.
			증명	법관이 사실의 존부에 관하여 확신을 얻은 상태, 또는 그러한 상태에 이르도록 증거를 제시하는 활동을 의미한다.
			소명	증명보다 낮은 단계의 확신을 의미한다. 즉, 법관이 일단 그럴 것이라고 추측할 수 있는 정도의 상태를 말한다.
		제2절 증명의 대상	증명의 대상	재판의 기초가 되는 요건사실의 존부를 확정하기 위하여 증거조사를 필요로 하는 대상을 의미한다.
			사실	구체적인 권리나 법률관계의 발생·변경·소멸이라는 법률효과를 가져오는 법률요건에 해당하는 사실을 뜻한다.
			주요사실(요건사실)	법률효과를 일으키는 법규의 구성요건에 직접 해당하는 사실을 의미하며, 이를 요건사실이라고도 한다.
			간접사실	주요사실의 존부를 추인하게 하는 사실을 의미한다.
			보조사실	증거방법의 신용력에 영향을 미치는 사실을 말한다.
			경험법칙	인간의 경험에서 얻어진 사물의 이치, 법칙, 공통된 판단의 기준을 의미한다.
			법규	재판의 기준이 되는 법률 조항이나 성문법령을 의미한다.
		제3절 불요증사실	불요증사실	법원이 판결의 기초가 되는 사실을 인정함에 있어서 증거조사를 거칠 필요가 없는 사실을 의미한다.
			재판상자백	소송의 계속 중에 당사자가 자기에게 불리한 사실을 시인하는 진술을 말한다.
			선행자백	상대방이 주장하지 않은 사실을 스스로 진술하는 것을 말한다.
			자기에게 불리한 사실	상대방이 증명책임을 지는 사실을 의미하는 것을 말한다.
			자백간주	당사자가 명시적으로 자백하지는 않았으나, 소송상의 태도에 비추어 사실을 다투지 않는 것으로 보아 자백과 동일한 법적 효과를 부여하는 제도를 의미한다.
			현저한 사실	법관이 이미 확실한 지식을 가지고 있어 증거조사를 통하여 그 존부를 확인할 필요가 없을 정도로 명백한 사실을 말한다.
			공지의 사실	일반 사회 구성원이 보통의 지식과 경험에 의하여 의심 없이 알고 있는 사실을 의미한다.
			직무상 현저한 사실	법관이 법원에서 직무를 수행하면서 알게 된 사실로서, 기록이나 과거의 경험을 통해 확신을 가지고 있는 사실이다.
		제4절 증거조사의 개시와 실시	증거신청	당사자가 자기의 주장을 뒷받침하기 위하여 법원에 대하여 특정한 증거방법을 조사하여 줄 것을 요구하는 소송행위를 말한다.
			증거조사의 실시	채택된 증거방법을 통해 증거자료를 획득하는 구체적인 절차를 의미한다.
			증인신문	법원이 소송당사자 이외의 제3자로부터 그가 과거에 경험한 사실을 진술하게 하여 증거자료를 얻는 증거조사 방법이다.
			감정	법관의 판단 능력을 보충하기 위하여 특별한 학식이나 경험을 가진 자로부터 그 전문적 지식을 활용한 판단을 보고받는 증거조사 방법이다.
			당사자신문	법원이 당사자 본인을 신문하여 사실인정의 자료를 얻는 증거조사 방법이다.
			서증	문서를 읽어 그 기재 내용을 증거자료로 삼는 증거조사 방법이다.
			검증	법관이 자신의 오관(눈, 코, 귀 등)의 작용에 의해 사물의 성상이나 현상을 직접 관찰하여 증거자료를 얻는 조사 방법이다.
			증거보전	미리 증거조사를 해 두지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란한 사정이 있는 경우, 본안 소송의 개시 전이나 소송 중에 미리 증거조사를 하는 제도이다.
		제5절 자유심증주의	자유심증주의	법원이 사실을 인정함에 있어서 증거방법의 선택과 증거력의 평가를 법관의 자유로운 판단에 맡기는 원칙을 말한다.
			증거원인	법관이 심증을 형성하는 기초가 되는 자료를 말한다.
			변론 전체의 취지	증거조사의 결과를 제외하고 기일에서의 변론 과정에서 나타난 모든 자료와 상태를 의미한다.
			증거조사의 결과	증인신문, 서증, 감정, 검증, 당사자신문 등 법정의 증거조사 절차를 통해 얻어진 증거자료를 말한다.
			논리법칙	사유의 타당한 형식을 의미한다.
			경험법칙	인간이 경험을 통해 얻게 되는 일반적인 인과관계나 상관관계에 관한 지식을 말한다.
			고도의 개연성	반대 사실이 존재할 가능성을 완전히 배제할 수 있는 절대적 진실까지는 아니더라도, 보통 사람이라면 누구나 의심을 품지 않을 정도의 확신을 의미한다.
			증명방법	당사자 일방이 상대방의 증명을 곤란하게 할 목적으로 증거를 인멸하거나 사용을 방해하는 경우를 말한다.
			증거계약	당사자 사이에서 특정한 증거방법만을 사용하기로 하거나, 특정한 사실에 대해 증거력을 제한하기로 하는 합의의 의미한다.
		제6절 증명책임	증명책임	요건사실의 존부가 확정되지 않은 상태, 즉 진위불명의 상태로 인하여 판결에서 불이익을 입게 되는 당사자의 법률적 지위를 의미한다.
			객관적 증명책임	법관이 증명책임의 원칙에 따라 그 사실이 존재하지 않는 것으로 취급하여 패소의 위험을 특정 당사자에게 부담시키는 것을 말한다.
			주관적 증명책임(거증책임)	소송의 진행 과정에서 당사자가 자기에게 유리한 심증을 형성하기 위해 증거를 제출하는 행위적 부담을 말한다.
			본증	증명책임을 지는 당사자가 그 사실의 확신을 주기 위해 제출하는 증거를 말한다.
			반증	상대방이 그 확신을 흔들어 다시 진위불명의 상태로 되돌리기 위해 제출하는 증거를 의미한다.
			증명책임의 분배	어떤 사실이 진위불명일 때 누가 패소의 불이익을 입을 것인가를 미리 정하는 기준을 말한다.
			법률요건분류설	각 당사자는 자기에게 유리한 법률효과를 발생시키는 법률규정의 요건사실에 대하여 증명책임을 진다는 학설이다.
			증명책임의 분배에 대한 신설	법률요건분류설의 형식성을 극복하기 위해 등장한 견해들로, 증거거리설, 위험영역설, 증명곤란설 등이 있다.
			증명책임의 전환	원칙적인 분배 기준에 따르면 일방이 증명해야 할 사실을, 특정한 사정으로 인해 타방이 그 반대 사실을 증명하도록 책임을 바꾸는 것을 말한다.
			증명책임의 완화	증명책임의 분배 자체를 바꾸지는 않되, 증명의 정도를 낮추어 주거나 간접사실을 통해 주요사실을 추단하게 함으로써 증명책임자의 부담을 덜어주는 기법이다.

			법률상 추정 일종의 추정 간접방증 주장책임 주장책임과 증명책임의 일치 원칙	법률에 규정된 전제사실이 증명되면 요건사실이 존재하는 것으로 법률이 인정하는 것이다. 표표적 증명이라고도 하며, 경험칙을 이용하여 특정 간접사실이 증명되면 그에 따른 주요사실을 추정하는 기법이다. 증명책임이 없는 상대방이 주요사실과 양립할 수 없는 별개의 간접사실을 증명함으로써, 본증에 의한 추인을 방해하는 방법이다. 당사자가 자기에게 유리한 법률효과를 발생시키는 요건사실을 변론에서 주장하지 않으면, 그 사실이 없는 것으로 취급되어 법원이 판결의 기초로 삼을 수 없는 불이익을 말한다. 특정 사실에 대해 증명책임을 지는 당사자가 그 사실에 대한 주장책임도 함께 부담하는 것이 원칙이다.
제4편 소송의 종 료	제8장 총설	제1절 소송종료사유	소송의 종료	제기된 소송사건이 계속 중에 어떤 사유로 인하여 법원의 심리·재판을 기다리지 않고 완결되는 상태를 의미한다.
			소의 취하	[당사자의 의사에 의한 종료] 원고가 제기한 소의 전체 또는 일부를 철회하여 소송계속을 소멸시키는 편면적 소송행위이다.
		청구의 포기	[당사자의 의사에 의한 종료] 원고가 자기의 소송상의 청구가 이유 없음을 자인하는 단독적 소송행위이다.	
		청구의 인낙	[당사자의 의사에 의한 종료] 피고가 원고의 소송상의 청구가 이유 있음을 인정하는 단독적 소송행위이다.	
		소송상의 화해	[당사자의 의사에 의한 종료] 소송계속 중에 당사자 양쪽이 서로 양보하여 소송물인 권리관계에 관한 다툼을 그만두기로 합의하는 소송행위이다.	
	중국판결	[법원의 중국판결에 의한 종료] 하급심 법원이 해당 심급에서 소송의 전부 또는 일부를 완결하기 위하여 내리는 판결이다.		
	상소권포기	[법원의 중국판결에 의한 종료] 판결 선고 후 아직 상소기간이 만료되지 않은 상태에서 상소하지 않겠다는 의사를 표시하는 것이다.		
	상소취하	[법원의 중국판결에 의한 종료] 상소를 제기한 자가 그 상소를 철회하는 소송행위이다.		
	제2절 소송종료선언	소송종료선언	소송이 유효하게 종료되었음에도, 당사자가 종료 사실을 다투어 소송의 계속를 주장하며 기일지정신청 등을 하는 경우 법원이 심리 결과 소송이 이미 종료되었음을 확인하여 선고하는 경우	
		간과	법원이 소송의 종료 사유가 발생하였음에도 불구하고 이를 알지 못한 채 본 안 심리를 계속 진행하는 경우를 의미한다.	
제9장 당사자 행위에 의한 종 료		제1절 소의 취하와 재소금지	소의 취하	원고가 제기한 소의 전체 또는 일부를 철회하여 소송계속을 소멸시키는 소송법상 의사표시를 의미한다.
			상불출에 의한 소취하 간주 재소금지	당사자 쌍방이 변론기일에 불출석하거나 출석하더라도 변론하지 아니한 경우, 1개월 이내에 기일지정신청을 하지 않거나 다시 열린 기일에서도 양쪽이 불출석하면 소를 취한 것으로 본다. 본안에 대한 중국판결이 있는 뒤에 소를 취한 사람은 같은 소를 제기하지 못한다는 원칙을 의미한다. [민소법 제267조 제2항]
	제2절 청구의 포기·인낙	청구의 포기 청구의 인낙	원고가 변론이나 변론준비기일에서 소송물인 권리관계가 존재하지 않음을 자인하는 법원에 대한 일방적 의사표시를 말한다. 피고가 원고의 청구내용이 정당함을 자인하는 법원에 대한 일방적 의사표시이다.	
제3절 재판상 화해	소송상 화해 화해권고결정 제소 전 화해	소송계속 중 양 당사자가 소송물의 권리관계에 관하여 상호 양보하여 소송을 종료시키기로 하는 합의를 법원에 진술하고, 이를 조서에 기재함으로써 소송을 종료시키는 행위를 말한다. 법원·수명법관 또는 수탁판사가 소송계속 중인 사건에 대하여 직권으로 당사자의 이익, 그 밖의 모든 사정을 참작하여 사건의 공평한 해결을 위해 내리는 결정을 말한다. 일반 민사분쟁이 소송으로 이행되는 것을 방지하기 위하여 소 제기 전에 지방법원 판사 앞에서 화해를 성립시키는 절차를 말한다.		
	제10장 중국판결에 의한 종료	제1절 재판	재판	법원 또는 법관이 소송사건에 대하여 일정한 절차를 거쳐 내리는 공권적인 판단이나 의사표시를 의미한다.
			판단적 요소	관념적 판단을 말한다.
선언적 요소			외부에 표명되는 것을 말한다.	
절차적 재판			소송의 진행을 목적으로 한다.	
실체적 재판			사건의 실체에 대하여 판단한다.	
판결			[재판의 형식에 따른 분류] 법원이 소송의 전부 또는 일부를 해결하기 위하여 변론을 거쳐 행하는 재판이다.	
결정			[재판의 형식에 따른 분류] 법원이 변론을 거치지 않고 행하는 재판이다.	
명령			[재판의 형식에 따른 분류] 법원이 아닌 재판장, 수명법관, 수임법관 등이 법관의 자격으로 행하는 재판이다.	
실체재판			[재판의 내용에 따른 분류] 소송물인 권리관계의 존부에 대하여 판단하는 재판이다.	
소송재판			[재판의 내용에 따른 분류] 소송 요건의 구비 여부 등 소송 절차상의 적법성에 대하여 판단하는 재판이다.	
중국판결			[소송의 종료 여부에 따른 분류] 해당 심급에서 소송의 전부 또는 일부를 종료시키는 판결이다.	
중간판결			[소송의 종료 여부에 따른 분류] 중국판결을 내리기에 앞서 소송의 전제가 되는 개별적인 쟁점을 미리 확정하여 심리를 정리하기 위한 판결이다.	
독립재판			[기타 분류] 소송을 자체에 대한 판단을 주된 목적으로 하는 재판이다.	
부수재판			[기타 분류] 소송비용의 부담이나 가집행 선고와 같이 주된 재판에 부수하여 행해지는 재판이다.	
제2절 판결	중국판결을 내리기에 앞서 소송의 전제가 되는 개별적 쟁점에 대하여 미리 판단을 내려 심리 절차를 정리하고 확정하기 위한 판결이다.			
	중국판결	해당 심급에서 소송의 전부 또는 일부를 종료시키는 판결이다.		
제5편 병합소송	제11장 병합청구소송	제1절 청구의 원시적 병합	공격방법의 복수	하나의 소송절차에서 원고가 피고에 대하여 여러 개의 청구를 동시에 제기하는 것을 말한다.
			단순병합의 자유	하나의 소송물(손해배상청구)을 뒷받침하기 위하여 여러 개의 사실관계나 법적 근거(불법행위와 채무불이행)를 주장하는 것을 말한다.
		단순병합(독립적 청구 병합)	당사자가 동일하다면 원칙적으로 아무런 관련이 없는 청구라도 병합하여 제기할 수 있는 것을 말한다.	
		선택적 병합(택일적 청구 병합)	원고가 여러 개의 청구를 제기하면서 그 모두에 대하여 심판과 인용을 구하는 형태이다.	
		예비적 병합(배타적 청구 병합)	원고가 여러 개의 청구를 하면서 그중 어느 하나만 인용되면 목적을 달성하는 형태이다.	
		부진정 예비적 병합	원고가 주위적 청구가 인용될 것을 조건으로 하여 예비적 청구에 대한 심판을 구하는 형태이다.	
		제2절 청구의 후발적 병합	청구의 병합	원고가 소송계속 중에 소송물인 청구를 변경하는 것을 말한다.
		방법-청구취지의 변경	심판의 대상인 결론 부분을 변경하는 것이다.	
		방법-청구원인의 변경	청구를 뒷받침하는 구체적인 사실관계나 법률적 근거를 변경하는 것이다.	
		형태-교환적 변경	중전의 청구를 철회하고 새로운 청구로 갈음하는 것이다.	

		형태-추가적 변경 중간확인인 소 반소 단순 반소 예비적 반소	종전의 청구를 유지하면서 새로운 청구를 덧붙이는 것이다. 소송계속 중 본래의 청구의 당부와 관련하여 선결적 법률관계에 대하여 다툼이 있는 경우, 당사자가 그 법률관계의 확정을 위하여 추가로 제기하는 확인의 소를 말한다. 소송계속 중에 피고가 원고를 상대로 동일한 소송절차 내에서 제기하는 독립된 소를 말한다. 피고가 조건 없이 제기하는 것이다. 본소가 인용될 것을 대비하거나 기각될 것을 대비하여 제기하는 것이다.			
제12장 다수당자사소송	제1절 공동소송	공동소송(주관적 병합) 합일확정 통상공동소송 공동소송인 독립의 원칙 주장공통의 원칙 증거공통의 원칙 필수적 공동소송 고유필수적 공동소송 유시필수적 공동소송 예비적·선택적 공동소송 수동형 능동형 예비형 선택형 원시형 후발형 추가적 공동소송 선정당사자 선정자	한 개의 소송절차에 여러 사람의 원고 또는 여러 사람의 피고가 관여하는 소송 형태를 의미한다. 공동소송인들 사이에서 법원이 서로 모순되는 판결을 내리지 않고 하나의 결론으로 통일되게 판결해야 함을 의미한다. 공동소송인 사이에 소송목적이 법률상 합일적으로 확정될 필요가 없는 공동소송을 말한다. 공동소송인 1인의 소송행위나 1인에 대한 상대방의 소송행위, 1인에게 발생한 소송사실이 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 않는다는 원칙이다. 통상공동소송에서는 공동소송인 1인이 제출한 유리한 주장이 다른 공동소송인에게 미치지 않는다는 원칙이다. (판례) 공동소송인 1인이 제출한 증거는 다른 공동소송인과의 관계에서도 사실인정의 자료로 삼을 수 있다는 원칙이다. 공동소송인 사이에 소송목적이 법률상 합일적으로 확정될 필요가 있는 공동소송을 말한다. 소송물의 관리처분권이 공동차주나 공동상속인처럼 공동당사자 전원에게 귀속되어, 전원이 합쳐서 소송을 수행하지 않으면 부적법하게 되는 경우이다. 공동소송인 각자가 단독으로 소를 제기할 능력이 있으나, 판결의 효력이 제3자에게 확정되는 결과 재판의 모순을 피하기 위해 합일확정이 강제되는 경우이다. 공동소송인들 중 누구의 청구가 인용될지 불분명하거나, 누구에 대한 청구가 인정될지 불확실한 경우에 대비하여 서열을 붙여 청구하거나(예비적), 선택적으로 청구하는 형태를 말한다. 여러 명의 피고를 상대로 하는 경우를 말한다. 여러 명의 원고가 참여하는 경우를 말한다. 주위적 피고와 예비적 피고를 구분하는 것을 말한다. 순위 없이 어느 한 명에 대해서만 청구가 인용되기를 구하는 것을 말한다. 소 제기 당시부터 병합하는 방식이다. 소송 도중에 피고를 추가하는 방식이다. 소송계속 중에 제3자가 공동소송인으로 가입하거나 기존 당사자가 제3자를 끌어들이는 것을 의미한다. 공동의 이해관계를 가진 여러 사람이 그들 중에서 모두를 위하여 소송을 수행할 1인 또는 여러 명을 선임하는 제도에서 선정된 자를 말한다. 선정당사자 제도에서 선정당사자를 선정한 자를 말한다.			
		제2절 제3자의 소송참가	타인 사이의 소송계속 중 소송결과에 대하여 이해관계가 있는 제3자가 한쪽 당사자의 승소를 돕기 위하여 소송에 가입하는 형태를 말한다. 소송계속 중 당사자가 그 소송에 참가할 수 있는 제3자에게 소송계속 사실을 법정의 절차에 따라 통지하는 것을 말한다. 보조참가인에게 판결의 효력이 직접 미치는 경우의 참가를 말한다. 소송목적이 한쪽 당사자와 제3자에게 합일적으로 확정되어야 할 경우, 그 제3자가 공동소송인으로서 소송에 가입하는 것을 말한다. 타인 사이의 소송계속 중 제3자가 그 소송의 당사자 양쪽 또는 한쪽을 상대방으로 하여 자신의 청구를 병합하여 제기함으로써 3자 간의 분쟁을 한꺼번에 해결하는 제도이다. 소송목적의 전부나 일부가 자기의 권리라고 주장하며 참가하는 것을 말한다. 원고와 피고가 공모하여 참가인의 권리를 침해하려 한다고 주장하며 참가하는 것을 말한다.			
		제3절 당사자의 변경	입의적 당사자변경 소송승계 당면승계 특정승계 참가승계 인수승계	소송계속 중 원고의 신청에 의하여 종전의 당사자를 소송에서 물러나게 하고 새로운 당사자를 가입시키는 것을 말한다. 소송계속 중 당사자의 지위가 제3자에게 포괄적 또는 특정적으로 이전되는 것을 말한다. 당사자의 사망, 법인의 합병 등 포괄승계 사유가 발생하여 소송절차가 중단되었다가 새로운 승계인이 소송을 수계하는 것을 말한다. 소송물인 권리 또는 의무의 일부나 전부가 특정하여 제3자에게 이전된 경우를 말한다. 소송계속 중 제3자가 소송 목적인 권리의 전부 또는 일부를 승계하였다고 주장하며 스스로 소송에 가입하는 것을 말한다. 소송계속 중 당사자가 소송 목적인 의무를 승계한 제3자를 소송에 강제로 가입시키기 위해 법원에 신청하는 제도이다.		
		제6편 상소심절 차	제13장 총설	제1절 상소의 의의	상소 항소 상고 항고 재심 이의신청 특별항고	미확정의 재판에 대하여 하급법원의 판단에 불복하여 상급법원에 그 당부의 조사를 신청함으로써 재판의 취소 또는 변경을 구하는 불복신청방법을 말한다. 제1심 종국판결에 대한 상소를 말한다. 제2심 종국판결에 대한 상소를 말한다. 결정이나 명령과 같은 부수적 재판에 대한 상소를 말한다. 이미 확정된 재판의 효력을 사후적으로 배제하기 위한 비상구제수단이다. 등일 심급 내에서의 재검토나 절차적 위법의 시정을 요구하는 방법이다. 불복할 수 없는 결정이나 명령에 대하여 재판에 영향을 미친 헌법 위반이나 법률 위반이 있는 경우에 한하여 대법원에 제기하는 특수한 불복방법이다.
				제2절 상소의 적법요건	상소의 이익 형식적 불복설 상소권의 포기 불상소합의	상소인에게 원심판결보다 유리한 판결을 받을 실질적 필요성이 있음을 의미한다. 원심판결의 주문과 상소인의 신청(청구취지)을 비교하여, 신청한 것보다 불리한 주문이 선고된 경우에 상소의 이익을 인정하는 방식이다. 상소권을 행사하지 않겠다는 의사표시를 말한다. 당사자 쌍방이 특정한 소송에 대하여 상소하지 않기로 하는 합의를 의미한다.
				제3절 상소의 효력	확정자단의 효력 이심의 효력 상소불가분의 원칙 불이익변경금지의 원칙	상소가 제기되면 원심판결의 확정이 저지되는 효력을 의미한다. 상소의 제기에 의하여 당해 사건이 원심법원의 수권으로부터 벗어나 상소법원의 심판권 아래로 옮겨지는 효력을 의미한다. 상소의 제기가 있는 경우, 당사자가 상소장에 기재한 불복의 범위와 상관없이 당해 소송에 결합된 전체 청구가 일단 상소심으로 이식되는 원칙을 말한다. 항소심 또는 상고심법원은 상소인의 불복범위를 넘어서 상소인에게 불리하게, 피상소인에게 유리하게 원심판결을 변경할 수 없다는 원칙이다.

	제14장 항소	제1절 항소의 개관	항소 이심의 효력 확정차단의 효력 복심주의 속심주의 사후심주의	제1심 법원의 중국판결에 대하여 불복하는 당사자가 판결의 확정을 차단하고 사건을 상급법원인 항소법원에 이심시켜 다시 심판을 구하는 상소의 일종이다. 사건을 하급심에서 상급심으로 이심시키는 것을 말한다. 원심판결의 확정을 막는 것을 말한다. 항소심을 제1심과 완전히 독립된 새로운 재판으로 보는 견해이다. 항소심을 제1심의 속행으로 보는 구조이다. 항소심을 제1심 판결의 당부만을 심사하는 절차로 한정하는 구조이다.
		제2절 항소의 제기	항소장제출주의 항소의 취하 부대항소	항소는 제1심 판결을 내린 법원에 항소장을 제출함으로써 제기하는 원칙을 말한다. 항소제기에 의해 개시된 항소심 절차를 항소인이 스스로 종료시키기 위해 행하는 소송행위이다. [민소법 제393조] 항소심 절차에 편승하여 피항소인이 항소인에 대하여 자기에게 유리하게 항소심판의 범위를 확장하기 위해 제기하는 공격적 소송행위이다. [민소법 제403조]
		제3절 항소심의 심리	강신권 상소불가분의 원칙 불이익변경금지의 원칙	당사자가 항소심 변론종결 전까지 새로운 주장과 증거를 제출할 수 있는 권리를 말한다. 항소심의 본안심리는 당사자가 불복한 범위 내에서만 허용된다는 원칙이다. 본안심리 결과 항소인의 주장이 이유 있다고 인정되더라도, 항소심 법원은 제1심 판결을 항소인에게 불리하게 변경할 수 없다는 원칙이다.
		제4절 항소심의 중국재판	항소장 각하명령 항소각하결정 항소각하판결 항소기각판결 이유교체에 의한 항소기각 항소인용판결	항소심 재판장이 항소장의 필수적 기재사항에 결함이 있거나, 인지가 불어 있지 않은 경우 상당한 기간을 정하여 보정을 명하였으나, 그 기간 내에 보정을 하지 않아 각하 명령을 내리는 것 항소의 요건 중 흠결이 있으나 재판장의 명령이나 결정으로 처리할 수 없는 경우, 또는 변론을 거친 후에 항소가 부적법함이 드러난 경우에 법원이 판결로서 항소를 물리치는 재판이다. 항소 자체는 적법하게 제기되었으나, 본안심리 결과 제1심 판결이 정당하다고 인정되는 경우에 항소인의 주장을 배척하고 원심판결을 유지하는 재판이다. 제1심 판결의 이유가 다소 부당하더라도 다른 이유에 의하여 결론이 정당하다고 인정되는 경우에는 항소를 기각하여야 한다. 항소심 법원이 제1심 판결을 부당하다고 인정하여 이를 취소하고, 스스로 사건의 실체에 대하여 판단을 내리는 것을 의미한다.
	제15장 상고	제1절 상고의 의의	상고 법률심원칙 심리불속행제도	제2심 판결인 항소심 판결에 대하여 불복하여 대법원에 하는 상소를 의미한다. 상고심법원이 항소심이 확정된 사실관계에 구속되며, 오직 항소심 판결이 법령을 위반하였는지 여부만을 심판의 대상으로 삼는다 상고이유가 법률이 정한 특정한 사유(헌법 위반, 법령 해석의 중대한 오해, 판례 상반 등)를 포함하지 않는 경우, 더 이상 심리를 하지 않고 결정으로 상고를 기각하는 제도이다.
		제2절 상고이유	판결의 결론 영향 실체법 위반 절차법 위반 결대적 상고 이유	법령 위반이 없었더라면 판결의 결과가 달라졌을 가능성이 있는 경우를 의미한다. 주로 법률관계의 발생, 변경, 소멸에 관한 법규의 해석이나 적용의 오류를 의미한다. 소송의 진행 과정이나 판결의 성립 과정에서 소송법적 규정을 위반한 경우를 의미한다. 판결의 결과에 영향을 미쳤는지 여부를 묻지 않고 무조건 판결을 파기해야 하는 중대한 절차적 하자를 말한다.
		제3절 상고심절차의 개시와 심리	법률심원칙 사후심원칙 서면심리주의 상고이유의 구속력 심리불속행제도	상고심은 원심판결의 법령 위반 여부만을 심판하는 법률심이다. 원심이 적법하게 확정된 사실관계는 상고법원을 기속하며, 상고법원은 새로운 증거조사를 하거나 사실관계를 재확정할 수 없다. 상고심은 항소심판결 당시의 상태를 기준으로 그 판결의 당부를 사후적으로 심사하는 사후심의 성격을 갖는다. 상고심은 원칙적으로 당사자의 변론 없이 상고장, 상고이유서, 답변서 등 기록에 나타난 서면만을 근거로 심리한다. 상고심의 심리 범위는 원칙적으로 당사자가 주장한 상고이유에 한정된다. 상고이유가 법령이 정한 특정한 사유(헌법 위반, 법률 해석의 중대한 오류, 대법원 판례와의 상반 등)를 포함하지 않는 경우, 대법원은 본안 심리를 하지 않고 결정으로 상고를 기각할 수 있다.
		제4절 상고심의 중국재판	상고장 각하결정(원심재판장) 상고장 각하판결(상고심재판장) 상고각하판결 상고기각판결 이유의 교체 상고인용판결 파기 환송 자판	원심재판장이 상고장 요건 불비(기재사항 누락, 규정 인지 미부착)로 보정을 명하였으나, 기간 내 보정을 하지 않은 경우 결정으로 상고장을 각하하는 것을 말한다. 상고장이 상고법원에 송달된 후 상고심재판장이 보정을 명하였으나, 기간 내 보정을 하지 않은 경우 명령으로서 상고장을 각하하는 것을 말한다. 상고제기 자체가 부적법하여 본안에 관한 심리를 거절하는 재판이다. (상고권 유무, 상고기간 도과, 상고이의 부존재, 소송요건 불비 등) 상고법원이 본안 심리를 수행한 결과, 상고인이 주장하는 상고이유가 인정되지 않거나 원심판결이 법령을 위반하지 않았다고 판단될 때 내리는 재판이다. 원심판결이 판단 근거로 삼은 법리나 이유가 적절하지 않더라도, 다른 법리나 근거에 비추어 볼 때 결론적으로 원심의 주문이 정당하다고 인정되는 경우에는 상고를 기각한다. 상고이유가 정당하다고 판단하여, 원심을 파기하는 판결을 말한다. 상고법원이 상고이유가 정당하다고 인정하여 원심판결을 취소하는 것을 말한다. 원판결을 파기하고, 상고법원이 사건을 다시 심리하도록 원심법원에 돌려보내는 것을 말한다. 예외적으로 상고법원이 사건을 하급심으로 돌려보내지 않고 스스로 직접 판결하는 것을 말한다.
	제16장 항고	제1절 항고의 의의	항고 보통항고 즉시항고 일반항고 재항고	판결 이외의 재판인 결정이나 명령에 대하여 불복을 신청하는 상소의 일종이다. [시기에 따른 분류] 결정이나 명령의 성질상 즉시 확정할 필요가 없는 경우에 허용되며 당해 절차가 존속하는 한 언제든지 제기할 수 있는 항고를 말한다. [시기에 따른 분류] 법률에 명문의 규정이 있는 경우에 한하여 허용되며 재판이 고지된 날부터 일정한 짧은 기간 내에 제기하여야 하는 항고이다. [심급에 따른 분류] 제1심 법원의 결정이나 명령에 대하여 항고법원에 불복하는 첫 번째 단계의 항고를 의미한다. [심급에 따른 분류] 항고법원 · 고등법원 또는 항고심으로서의 지방법원 합의부의 결정 및 명령에 대하여 다시 불복하는 절차를 의미한다.
		제2절 항고의 절차	심사수권 항고의 전심절차(자조적 교정)	항고가 이유있다고 인정하여 원심법원 스스로 재판을 경정하는 것을 말한다. 항고법원이 재판하기에 앞서 원심법원에 항고장을 제출함으로써 원심법원으로 하여금 스스로의 재판이 잘못되었는지 다시 한번 심사하도록 하는 절차를 의미한다.
제7편 재심절차	제17장 재심절차	제1절 재심의 개념 제2절 재심의 소송물	재심 형성소송의 성격 본안심판의 성격 재심의 적법한 심사 단계 재심 사유의 존부 심사 단계 본안의 재심판 단계	이미 확정된 중국판결에 대해 실체적 또는 절차적 하자가 있는 경우, 판결의 부당함을 시정하기 위해 당사자의 소제기로 그 판결을 취소하고 이미 종료된 사건을 다시 심판하는 비상한 구제수단이다. 재심의 성격 중 이미 확정된 판결의 효력을 소급적으로 배제시키고자 하는 성격을 말한다. 재심의 성격 중 판결의 기초가 된 원래의 사건을 다시 심리하는 성격을 말한다. 재심의 소가 적법한지 여부를 심사하는 단계이다. 재심사유가 존재하는지를 확정하는 단계이다. 재심사유가 인정될 경우 과거의 확정판결 이전 상태로 돌아가 사건을 다시 심리하는 단계이다.

			재심의 소송물	결론적으로 재심의 소송물은 재심사유에 의한 취소권이라는 형성적 요소와 본안청구의 당부라는 실체적 요소가 단계적으로 연결된 구조를 취한다.
		제3절 적법요건	확정의 시점	상소기간의 경과, 상소권의 포기 또는 취하, 상고기각 판결의 선고 등으로 더 이상 통상의 방법으로 다룰 수 없게 된 때를 의미한다.
			재심사유를 안 날	단순히 판결에 하자가 있음을 의심하는 수준을 넘어, 민사소송법 제451조 각 호에서 정한 구체적인 사유가 발생하였음을 객관적으로 알게 된 날을 의미한다.
		제4절 재심절차		
		제5절 준재심	준재심	확정된 판결이 아닌 조서나 결정·명령에 대하여 재심사유와 유사한 중대한 하자가 있는 경우, 그 효력을 다투기 위하여 제기하는 비상구제수단을 의미한다.